



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXX, bertempat kediaman di XXX Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di XXXX Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juni 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 12 Juni 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal XXXX Miladiah bertepatan dengan tanggal XXXX Hijri XXXXh berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 11 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman di rumah kontrakan di XXXX dan terakhir di rumah bersama di XXXX Kabupaten Polewali Mandar selama 9 tahun;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No.341/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 8 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada bulan Januari 2017, di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering telponan dengan laki-laki lain dan bahkan Termohon sudah ada hubungan asmara dengan laki-laki tersebut, tetapi di setiap Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon tidak mau mengaku padahal Pemohon sudah mengetahui hal tersebut dari cerita orang dan dari sepupu Termohon sendiri, hanya saja belum memberitahu kepada Termohon dan cukup menasehati saja karena Pemohon berharap Termohon bisa berubah;
5. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak merubah sifatnya dan tetap saja melakukan hal tersebut dan bahkan Pemohon melihat sms Termohon dengan laki-laki tersebut dengan panggilan "sayang" dan pada saat itu Pemohon langsung menanyakan kepada Termohon, namun Termohon malah marah duluan dan meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya dan meminta untuk diceraikan;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan sendirinya sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan;
7. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018, Termohon menikah dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 21 Juni 2019 dan tanggal 2 Juli 2019 dan relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 11 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama Imelda binti Lomma;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga awalnya di rumah kontrakan XXXX, XXXXKabupaten Polewali Mandar selama hampi 9 (sembilan) tahun;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang dipelihara oleh Pemohon;
 - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang;
 - bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - bahwa penyebab sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman karena Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan keluarga Termohon;
 - bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh, dari keluarga Termohon bernama XXXX dan ada SMS dari laki-laki selingkuhannya yang menyatakan Termohon sudah menikah dan pernyataan itu diakui oleh Termohon;
 - bahwa Termohon menikah dengan laki-laki tersebut pada bulan Juli 2018;
 - bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
 - bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di XXXKabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga awalnya di rumah kontrakan di XXX, XXXXKabupaten Polewali Mandar selama hampi 9 (sembilan) tahun;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang dipelihara oleh Pemohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang;
- bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- bahwa penyebab sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman karena Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan keluarga Termohon;
- bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh, dari keluarga Termohon bernama XXXX dan ada SMS dari laki-laki selingkuhannya yang menyatakan Termohon sudah menikah dan pernyataan itu diakui oleh Termohon;
- bahwa Termohon menikah dengan laki-laki tersebut pada bulan Juli 2018;
- bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap berketetapan hati mentalak Termohon dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perceraian karena talak yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 dan penjelasannya huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto*. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990) disebutkan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), dengan dalil-dalil, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal XXXX Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah XXXX, Kabupaten Polewali Mandar,

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama hampir 9 (sembilan) tahun dan telah dikaruniai seorang anak. Pada bulan Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menelephone laki-laki lain, namun setiap Pemohon menanyakan hal tersebut, Termohon tidak mengaku padahal Pemohon telah mengetahui hal tersebut dari cerita orang lain dan sepupu Termohon. Pada tanggal 12 Mei 2017 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tetap berhubungan dengan laki-laki tersebut dan melihat SMS Termohon dengan laki-laki tersebut dengan panggilan “sayang”, dan setelah Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon lebih dahulu marah dan meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya serta dicerai. Setelah kejadian tersebut Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah tempat kediaman sampai sekarang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2018 Termohon menikah dengan laki-laki tersebut, sehingga selama Pemohon berpisah dengan Termohon tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi duplikat akta nikah) mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Pemohon dan Termohon dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, namun Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, penyebabnya karena Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan keluarga Termohon, saksi mengetahui Termohon selingkuh, dari keluarga Termohon bernama XXXX dan ada SMS dari laki-laki selingkuhannya yang menyatakan Termohon sudah menikah dan pernyataan itu diakui oleh Termohon, Termohon menikah dengan laki-laki tersebut pada bulan Juli 2018, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon serta tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, namun Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, penyebabnya karena Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan keluarga Termohon, saksi mengetahui Termohon selingkuh, dari keluarga Termohon bernama XXXX dan ada SMS dari laki-laki selingkuhannya yang menyatakan Termohon sudah menikah dan pernyataan itu diakui oleh Termohon, Termohon menikah dengan laki-laki tersebut pada bulan Juli 2018, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon serta tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXXX Miladiah dan tercatat di Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Polewali Mandar ;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 9 (sembilan) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun harmonis, namun sekarang sudah berpisah tempat kediaman, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang;
5. Bahwa penyebabnya sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang masih merupakan keluarganya;
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon
7. Bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;
3. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan berpisah tempat kediamannya Pemohon dengan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan pXXXX lain;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa tidak terjadinya hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan setelah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman menjadi fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*), oleh karenanya Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya, dengan demikian tujuan suci perkawinan dalam Islam sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, telah sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

**وَإِنْ عَرَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut, memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1440 HijXXXXh, oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**, dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Dra. Hj. St. Rukiah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Panitera Pengganti,

Dra, Hj. St. Rukiah

Perincian biaya:

- Pendaftaran :	Rp30.000,00
- ATK Perkara :	Rp50.000,00
- Panggilan :	Rp280.000,00
- Redaksi :	Rp10.000,00
- Meterai :	Rp6.000,00

J u m l a h : Rp376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).